

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1539/2532

พนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์ โจทก์
นายธีระศักดิ์หรือดี สมบูรณ์ประเสริฐ กับ
พวก

จำเลย

นายธีระศักดิ์หรือดี สมบูรณ์ประเสริฐ
จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินพร้อมกับคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 318 วรรคสาม วางโทษจำคุกคนละ 9 ปีจำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาลดโทษคนละหนึ่งในสาม ให้จำคุกจำเลยทั้งสามคนละ 6 ปี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยทนายจำเลยที่ 1 แกลงในคำร้องประกอบว่า จำเลยที่ 1 จะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ 80,79)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน130,000 บาท (อันดับ 5,60)

คำสั่ง

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

(มงคล เปาอินทร์-สหัส สิงหวิริยะ-ถาวร ตันตราภรณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>